

1500111-85.2022.8.26.0632

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... porta e uma janela. Já respondeu pelo crime de tráfico de drogas (Lucas Barboza de Lima Marcelo).

Presente esta contextura, de rigor a condenação.

Os depoimentos das testemunhas de acusação foram harmônicos e coerentes entre si e suas palavras são corroboradas pelo laudo pericial do local de págs. 122/129.

Ademais, os réus confessaram a prática do delito.

O crime foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

3ª Vara

Avenida Conselheiro Antônio Prado, nº 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500111-85.2022.8.26.0632 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500111-85.2022.8.26.0632

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial nº 2104301/2022

Autor:

Justiça Pública

Réus:

Marcos Felipe Pires da Silva e Lucas Barboza de Lima Marcelo

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra MARCOS FELIPE PIRES DA SILVA e LUCAS BARBOZA DE LIMA MARCELO, denunciados como incurso no art. 155, § 4º, incisos I e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que, na tarde do dia 15 de abril de 2022, no Rancho Paraíso, localizado na Avenida Guanabara, nº 780, Bairro Guanabara, no município de Três

Fronteiras, nesta comarca de Santa Fé do Sul, agindo em concurso de agentes, comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante rompimento e destruição de obstáculos, os acusados subtraíram, para proveito comum, objetos pertencentes a José de Deus Filho.

A peça acusatória foi recebida em 12 de maio de 2022 (págs. 104/105).

Citados (pág. 134 e 136), os réus apresentaram resposta à acusação (págs. 144/146).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária (págs. 147/149), prosseguiu-se à fase instrutória, oportunidade em que foram ouvidas a vítima, as testemunhas de acusação e de defesa, e, por fim, interrogados os réus (págs. 192/193).

Não existindo manifestação quanto à fase prevista no art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram alegações finais por memoriais.

O Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia e, no tocante à pena, requereu a elevação das penas base em razão da duplicidade de qualificadoras e, especificamente em relação ao acusado Marcos, por conta de seus antecedentes criminais; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime semiaberto, sem substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos (págs. 194/201).

A Defesa, a seu turno, pediu a fixação das penas no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (págs. 204/208).

É o relato necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão acusatória merece ser julgada procedente.

De início, verifico que a materialidade e a autoria do delito narrado na denúncia são incontroversas e ficaram comprovadas pelo auto da prisão em flagrante (págs. 1/10), pelo boletim de ocorrência (págs. 29/34), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 35/38), pelo laudo da perícia feita no local dos fatos (págs. 122/129) e pela prova oral.

Ao depor em Juízo, a vítima confirmou o ocorrido:

Trabalhou no dia dos fatos e quando estava chegando em casa, percebeu que houve um arrombamento. Um dos vizinhos viu um indivíduo com uma TV. Foi até a Delegacia e, quando chegou no local, um dos acusados estava lá. Como um dos acusados estava vestindo suas roupas, conseguiu identifica-lo. Em solo policial descobriu que o delito fora cometido por duas pessoas. Voltou até sua residência no rancho e percebeu que, além da televisão, fora furtada uma caixa de pesca, uma máquina de lavar entre outros itens de valor. Percebeu que os acusados deixaram muitos itens, provavelmente furtados em outros locais. Seu vizinho viu que um dos acusados saiu com uma televisão e recebeu uma carona de outra pessoa, mas não chegou a precisar quantas pessoas estavam envolvidas. Seu vizinho conhecia o acusado. Todos os objetos furtados foram recuperados. Não conversou com nenhum dos acusados.

O guarda municipal Evandro de Melo Zaina, por sua vez, relatou como chegou à autoria criminosa:

No dia dos fatos esta em patrulhamento em direção à um posto. Viu que o acusado Lucas estava carregando um botijão de gás. O acusado não soube indicar a origem do

botijão, apenas informando que havia comprado de uma mulher em Três Fronteiras. Conduziram o acusado até a Delegacia. Após isso, chegou um rapaz para registrar outra ocorrência. Neste momento a pessoa reconheceu que Lucas estava usando suas roupas. Lucas confessou os fatos e disse que havia cometido os crimes juntamente com Marcos Felipe. Foram até a residência da genitora de Marcos Felipe. A genitora de Marcos Felipe autorizou a entrada dos policiais e os objetos furtados foram encontrados. Diante disso, os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia. Em solo policial o acusado Lucas confessou informalmente os furtos e delatou o outro acusado. O acusado Marcos Felipe estava bastante alterado, possivelmente pelo uso de entorpecentes.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Eduardo Coelho:

Na datas dos fatos foram acionados via COPOM para atender ocorrência de uma briga entre mãe e filho. Em contato com a genitora do acusado, esta informou que tinha medidas protetivas contra o filho. Receberam uma ligação da guarda municipal informando que Lucas estava de posse de uma botijão de gás. Indagaram Marcos Felipe e ele confessou a prática dos furtos. Diante disso os envolvidos foram conduzidos até a Delegacia. Convidou os acusados para indicarem onde estavam os bens furtados. No local haviam vários objetos furtados.

A seu turno, a mãe do acusado Marcos Felipe, a Sra. Maria Aparecida Pires Teodoro Arantes, relatou que seu filho chegou em sua residência na posse da res furtiva:

É mãe do acusado Marcos Felipe. Disse que seu filho quis entrar em sua residência com um botijão de gás. Não autorizou o filho, mas, mesmo assim o acusado entrou. Seu filho lhe deu um golpe conhecido como "gravata". Chamou a polícia militar. Os militares levaram o acusado até a Delegacia para as providências cabíveis. Foi a primeira vez que viu o filho chegar em casa com objetos furtados. O acusado não morava em sua residência porque estava com medidas protetivas em vigor. Esclarece que seu filho nunca lhe bateu. Quando o acusado chegou com os objetos, ele estava sozinho. Esclarece que seu filho saiu com o outro acusado Lucas mas, quando voltou, estava sozinho.

Interrogados, os réus confessaram a prática do delito:

Confirma que realizou os furtos. Disse que tem uma filha pequena e estava passando por necessidade. Ficou apavorado e, juntamente com o acusado Lucas, resolveram ir pescar e, nos ranchos, decidiram cometer os furtos. Levou os objetos até a casa de sua e pediu para guardar os objetos. Sua mãe não deixou guardar os objetos e, neste momento, segurou sua genitora. Os vizinhos acionaram a polícia militar. Confessou o delito para os policiais. Entrou nos ranchos pela beira do rio. Confirma que arrombou uma porta e uma janela para poder ingressar na residência. Já respondeu processo pelo crime de ameaça (Marcos Felipe Pires da Silva).

Confirma que cometeu os furtos. Disse que a polícia lhe surpreendeu com um botijão de gás. Confessou o crime na Delegacia. Esclarece que a ideia de cometer os furtos foi sua. Entrou no rancho por um terreno vazio. Nega ter arrombado uma porta e uma janela. Já respondeu pelo crime de tráfico de drogas (Lucas Barboza de Lima Marcelo).

Presente esta contextura, de rigor a condenação.

Os depoimentos das testemunhas de acusação foram harmônicos e coerentes entre si e suas palavras são corroboradas pelo laudo pericial do local de págs. 122/129.

Ademais, os réus confessaram a prática do delito.

O crime foi qualificado pelo concurso de pessoas e também pelo rompimento de

obstáculo, conforme demonstra o laudo pericial de págs. 122/129.

Dentro desta perspectiva, é inegável que os réus praticaram o crime pelo qual estão sendo acusados, adequando sua conduta perfeitamente aos tipos penais (consunção formal e material) e inexistindo qualquer justificante ou exculpante de sua responsabilidade no caso in concreto, diante do que devem ser condenados como incursos no art. 155, § 4º, incisos I e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal.

Reconheço, em benefício dos réus, a atenuante da confissão espontânea.

Isso posto, passo a individualizar a pena.

I – Réu MARCOS FELIPE PIRES DA SILVA

Na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias do crime foram graves e merecem reprovação, uma vez que praticado em concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculos. Como as duas circunstâncias qualificam o delito, utilizo uma delas para valoração na presente fase da dosimetria.

Observo, ainda, que o réu ostenta contra si três condenações criminais definitivas por crimes anteriores ao sub iudice, embora com trânsito em julgado posterior (págs. 186/189), que valoro a título de antecedente criminal.

Assim sendo, ante a existência de dois vetores negativos (circunstâncias do crime e antecedentes) e considerando a especial gravidade in concreto deste último, haja vista a multiplicidade de condenações, fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, concorre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, na derradeira etapa, ausentes causas modificadoras, torno definitiva a pena privativa de liberdade em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Fixo a pena de multa em 117 (cento e dezessete) dias multa, de forma proporcional à sanção corporal aplicada, sendo que cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, frente à inexistência de informações quanto à situação econômica do réu.

Com fundamento no art. 33, §§ 2º, alínea "b", e 3º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, em razão dos múltiplos antecedentes criminais, que recomendam a fixação de regime mais gravoso do que o permitido em tese pela pena aplicada, para fins de prevenção e repressão do delito.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar de preso provisoriamente desde o dia 15 de abril deste ano, portanto há pouco menos de seis meses, ainda não completou o tempo mínimo de progressão de regime.

Pela mesma razão acima aventada, não cabe substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (Código Penal, art. 44, inciso III).

Diante da pena aplicada, também não cabe suspensão condicional da pena (Código Penal, art. 77, caput).

II – Réu LUCAS BARBOZA DE LIMA MARCELO

Na primeira fase da dosimetria, analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias do crime foram graves e merecem reprovação, uma vez que praticado em concurso de pessoas e mediante rompimento de obstáculos. Como as duas circunstâncias qualificam o delito, utilizo uma delas para valoração na presente fase da dosimetria.

Assim sendo, ante a existência de um vetor negativo, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, concorre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Por fim, na derradeira etapa, ausentes causas modificadoras, torno definitiva a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Fixo a pena de multa em 44 (quarenta e quatro) dias multa, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, sendo que cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, frente à inexistência de informações quanto à situação econômica da ré.

Com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto.

Sem embargo, com fulcro no artigo 44, inciso III, nego ao réu a substituição da pena privativa de liberdade, diante da gravidade do delito, duplamente qualificado, o que não recomenda a benesse.

Diante da pena aplicada, não cabe suspensão condicional da pena (Código Penal, art. 77, caput).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória formulada pelo Ministério Público de São Paulo contra Marcos Felipe Pires da Silva e Lucas Barboza de Lima Marcelo, nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal, para:

a) CONDENAR o réu MARCOS FELIPE PIRES DA SILVA como incurso no art. 155, § 4º, incisos I e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e à pena de multa de 117 (cento e dezessete) dias multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a prática delituosa; e

a) CONDENAR o réu LUCAS BARBOZA DE LIMA MARCELO como incurso no art. 155, § 4º, incisos I e IV, na forma do art. 29, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e à pena de multa de 44 (quarenta e quatro) dias multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a prática delituosa.

Com esteio no art. 804 do Código de Processo Penal e no art. 87, caput, do Código de Processo Civil, aqui aplicável por analogia (art. 3º do Estatuto Processual Civil), CONDENO os réus, proporcionalmente, ao pagamento da taxa judiciária, estabelecida em 100 (cem) UFESPs, conforme previsão do art. 4º, § 9º, alínea "a",

da Lei Estadual nº 11.608/2003 e do art. 1.094, inciso I, das NSCGJ.

Em atenção ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, MANTENHO a prisão preventiva do condenado Marcos Felipe Pires da Silva, uma vez que permanecem hígidas as razões de fato e de direito que o levaram ao cárcere, especialmente por conta de seus recentes antecedentes criminais, que revelam sua periculosidade in concreto e, consequentemente, a necessidade da prisão ante tempus para preservação da ordem pública.

Sem embargo, de modo a compatibilizar a prisão cautelar com o regime prisional fixado, oficie-se ao estabelecimento penal onde custodiado o referido réu para que providencie a imediata transferência para unidade compatível com o regime semiaberto.

Por outro lado, REVOGO a prisão preventiva do condenado Lucas Barboza de Lima Marcelo, pois seu encarceramento tornou-se desproporcional diante do regime prisional a ele estabelecido.

Expeça-se, quanto ao aludido réu, o alvará de soltura clausulado.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, visto que os objetos subtraídos foram recuperados.

Comunique-se à vítima a respeito desta sentença, em cumprimento ao disposto no art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal, por meio eletrônico.

Oportunamente, após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o desfecho da ação penal ao Distribuidor e ao IIRGD, em observância ao art. 393, inciso V, das NSCGJ; b) Oficie-se ao TRE, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) Extraia-se guias de recolhimento definitiva, conforme previsão do art. 105 da Lei de Execução Penal; d) Intime-se os condenados para efetuarem o recolhimento da multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como da taxa judiciária, no prazo de 60 (sessenta) dias; e e) Arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santa Fe do Sul, 7 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA